АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ–35, 03680, тел. (44) 251-62-62, факс (44) 520-03-25
E-mail: slg@amcu.gov.ua Web: http:// www.amc.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032767

30.06.17 №24-25/02-7059 На № _____ від _____

Уповноваженим представникам компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited», «Amonte Holdings Limited», «Reckoner Investment Holdings Limited» та фіз. особи – громадянина Китаю Ван Сіньлей

юристам ТОВ «Ді Ел Ей Пайпер Україна» Загороднюк Г., Ткаченку Д., Караянову К.

вул. Велика Васильківська, 77-А, м. Київ, 03150

Про повернення заяв

Проаналізувавши заяви від 21.07.2017 №№ 7069, 7067, 7070, 7068 уповноважених представників компаній «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (м. Роуд Таун, Британські Віргінські Острови), «Amonte Holdings Limited» (м. Роуд Таун, Британські Віргінські Острови), «Reckoner Investment Holdings Limited» (м. Нікосія, Кіпр) та фіз. особи – громадянина Китаю Ван Сіньлей про надання дозволу компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» на придбання акцій:

компанії «Granum Corporation» (м. Панама, Панама), що забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії (зареєстрована в Комітеті 22.06.2017 за № 15-01/330-ЕКк);

компанії «Reckoner Investment Holdings Limited», що забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії (зареєстрована в Комітеті 22.06.2017 за № 15-01/331-ЕКк);

компанії «Ventalina Management Ltd» (Чарлстаун, Невіс), що забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії (зареєстрована в Комітеті 22.06.2017 за № 15-01/332-ЕКк);

компанії «Likatron Enterprises Limited» (Ларнака, Кіпр), що забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії (зареєстрована в Комітеті 22.06.2017 за № 15-01/333-ЕКк,

повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про захист економічної конкуренції» **заяви не прийняті Комітетом до розгляду**, оскільки вони не відповідають вимогам Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Антимонопольного Комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня

124172

2002 року за № 284/6572 (у редакції розпорядження Антимонопольного Комітету України від 21.06.2016 № 14-рп) (далі – Положення), і це перешкоджає їх розгляду.

Зокрема, відсутня наступна інформація:

1. Документи, що підтверджують бенефіціарні права фізичних осіб – громадянина Китаю – власників щодо компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited», груп Amonte та Reckoner, зокрема довіреності на здійснення представницьких функцій щодо представництва такого іноземного суб'єкта господарської діяльності; копії договорів, довіреностей, рішень чи інших документів, які надають право або зобов'язують повністю чи частково виконувати функції органу управління такої іноземного суб'єкта господарювання, оформлені з урахуванням вимог розділу IX Положення (п. 11 частини 2 розділу IX Положення).

Зокрема, відповідно до документів про реєстрацію засновниками компанії «Likatron Enterprises Limited» значаться компанії «Belserve Consultants Limited» та «Vaspaco Properties Limited», компанії «Amonte Holdings Limited» - компанію «Quijano & Associates (BVI) Limited» тощо.

2. Розрахунок показників учасників концентрації згідно з розділом VI Положення за 2016 рік. (відповідно до пп 6 пункту 2 Розділу IX Положення та додатку 1 до Положення).

Розрахунок показників учасників концентрації надано лише стосовно отриманого ними прибутку від діяльності ПАТ «Мотор Січ», тобто без урахування їх відносин контролю.

3. Відомості про основні види діяльності всіх учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю суб'єктів господарювання, що пов'язані відносинами контролю з ПАТ «Мотор Січ», компаніями «Skyrizon Aircraft Holdings Limited», «Amonte Holdings Limited», «Reckoner Investment Holdings Limited» та фіз. особи – громадянина Китаю Ван Сіньлей. (відповідно до пункту 3 Додатку 3 Положення).

Зокрема, основні види діяльності компаній «Frozelia Management Limited», «Parselina Asset Management S.A.», «Borealis Trading Corp.», «Dulcina Counsel LLC», «Royalmed Management Limited», оскільки ці компанії вказані в переліках суб'єктів господарювання груп Amonte, Reckoner, Ventalina, що мають стосунок до України.

Крім того, у разі подання повторної заяви із зазначеного питання повідомити:

1. Яку діяльність (інвестиції в які сфери) здійснюють групи Amonte, Reckoner, Ventalina з урахуванням відносин контролю у світі.

2. Основні види діяльності компаній «Granum Corporation», «Likatron Enterprises Limited».

3. Які активи (крім володіння акціями ПАТ «Мотор Січ») групи Amonte, Reckoner, Ventalina з урахуванням відносин контролю мають в Україні.

4. Чи внесені учасники концентрацій та/або суб'єкти господарювання, пов'язані з ними відносинами контролю, до переліків визначених Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 15 травня 2017 року № 133/2017 [або іншими нормативно-правовими актами України, якими визначається перелік фізичних та/або юридичних осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)]?

Конфіденційна інформація має бути відповідним чином позначена. Інформація з обмеженим доступом буде використана згідно з чинним законодавством.

Повернення заяви не позбавляє заявника права звернутись до Комітету з повторною заявою, додавши до неї відомості та матеріали, передбачені Положенням. В разі надходження такої заяви Комітет розгляне її та прийме відповідне рішення.

Додаток: заяви на 24 арк. у 1 прим.

Перший заступник Голови Комітету –
державний уповноважений М. НІЖНІК